

개 선 사 항

1. 제 목 : 야간 및 휴일근로 동의서 관리에 관한 사항

2. 관련기관 : ○○○○실(■■■■■■■■부), B보훈병원, C보훈병원

3. 내 용 : 우리 공단에서는 병원 및 요양원을 소속기구로 운영하며 병원 입원환자 및 요양원 입소자에 대하여 간호 및 요양보호서비스 등을 제공하기 위하여 간호사, 요양보호사 등의 직종에 다수의 여성 근로자를 채용하여 근무하고 있습니다. 병원 및 요양원 등에서는 업무 특성상 부득이하게 야간근로를 수행해야 하는 상황으로 인하여 입사시에 직원으로부터 야간 및 휴일근로에 대한 동의를 받고 근무하고 있습니다.

「근로기준법」 제70조(야간근로와 휴일근로의 제한) 제①항에 따르면 사용자는 18세 이상의 여성을 오후10시부터 오전6시까지의 시간 및 휴일에 근로시키려면 그 근로자의 동의를 받아야 합니다.

또한 제②항에 따르면 사용자는 임신부와 18세 미만자를 오후10시부터 오전6시까지의 시간 및 휴일에 근로시키지 못하도록 정하고 있으나, 18세 미만자의 동의나 임신중인 여성이 명시적으로 청구하고 ♠♠♠♠♠장관의 인가를 받으면 그러지 아니한다고 정하고 있습니다.

따라서 18세 이상 여성 근로자의 야간 및 휴일근무를 위해서는 해당 근로자의 동의를 받아야 하며, 임신부 혹은 18세 미만자의 경우는 명시적으로 청구하는 절차를 거쳐서 ♠♠♠♠♠장관의 인가를 받아야 합니다.

그런데 2017년 방만경영 특정감사 기간동안 출산휴가 실시 직전에 야간근무수당이 발생한 소속기구의 동의서 징구 실태를 확인한 결과, [표]와 같이 일부 사업장에서는 관련 서류를 징구하지 못한 경우가 있었고, 준비하고 있는 동의서 양식에 근로기준법 제70조 제②항과 관련하여 일부 내용이 적용되어 있지 않음으로 보완해야할 사실이 있습니다.

[표] 야간 및 휴일근무 수당 지급자 동의서류 징구실태

사업장	사번	직종	급여일	출산휴가 시작일	수당구분	서류 징구	비고
B보훈병원	****	□□의	20161223	20170313	야간근무수당	N	■ 근로기준법 제70 조 제②항, 제③항 관련 보완필요
B보훈병원	****	□□의	20170125	20170313	야간근무수당	N	
B보훈병원	****	□□의	20170224	20170313	야간근무수당	N	
B보훈병원	****	□□의	20170224	20170313	휴일근무수당	N	
C보훈병원	****	□□□□	20170623	20170703	야간근무수당	N	

4. 조치할 사항

○ □□이사(▣▣▣▣부)는

- 「근로기준법」 제70조(야간근로와 휴일근로의 제한)와 관련하여 공단 소속기구의 실태를 확인하시고 전 소속기구에서 관련법에 부합하는 동의서 양식을 제정하고 관리할 수 있는 방안을 마련하여 주시기 바랍니다.(개선)

○ B · C보훈병원장은

- 소속기구 여성근로자의 근무시 야간근로와 휴일근로의 제한에 관한 법규에 저촉되지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)